



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-734-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Noviembre de 2019

Referencia: EX-2019-53289485- -APN-DGD#MPYT - CONC. 1708

VISTO el Expediente N° EX-2019-53289485- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 7 de junio de 2019, consiste en la adquisición indirecta de la totalidad de las cuotas que componen el capital social de la firma MARITAL S.R.L. por parte de la firma ACON LATAM MANAGEMENT, LLC.

Que previo a la implementación de la transacción, los tenedores de las cuotas sociales transferidas eran los señores Don Diego Estaban RISSOLA (M.I. N° 22.503.118), Don Mauro Leonardo BRUNO (M.I. N° 23.086.214), Don Alejandro Rico DOUGLAS (M.I. N° 26.493.339), Don Sebastián Nicolás NEUSPILLER (M.I. N° 23.086.214) y Don Jorge Alejandro JURADO (M.I. N° 24.698.585), cada uno de ellos era titular de cuotas representativas del VEINTE POR CIENTO (20 %) del capital social de la firma MARITAL S.R.L.

Que las partes notificantes argumentaron inicialmente que la operación se encontraba sujeta a la obligación de notificar, ya que: (i) suponía la toma de control exclusivo sobre la firma MARITAL S.R.L. por parte de la firma ACON LATAM MANAGEMENT, LLC.; (ii) el volumen de negocios atribuible a las empresas afectadas superaba el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 -que a la fecha de cierre importaban la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$ 2.640.000.000)-; y (iii) la operación no se encontraba alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en la misma norma.

Que la transacción se implementó mediante la compra de la totalidad de las cuotas sociales emitidas por la firma

MARITAL S.R.L. por parte de las firmas CRYOHOLDCO DE LATINOAMÉRICA, S.A.P.I DEC.V. y CRYO-CELL DE MEXICO S.A. DE C.V., DOS (2) vehículos holding controlados por la firma ACON LATAM MANAGEMENT, LLC.

Que el volumen de negocios de las empresas afectadas por la operación asciende a DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 2.468.327.907,24), por debajo del umbral de notificación de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles equivalentes a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$ 2.640.000.000).

Que la exclusión de las operaciones entre subsidiarias de un mismo grupo económico a los fines de calcular el volumen de negocio total de las empresas afectadas por una operación de concentración económica no surge de una disposición legal específica, se trata de una solución lógica y congruente con el propósito de la norma, que encuentra respaldo en la doctrina nacional.

Que el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles -monto que, a partir del dictado de la Resolución N° 145 de fecha 24 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, equivale a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$ 2.640.000.000)-, y no pesa sobre ella la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1708”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a las partes que la operación de concentración económica notificada, no se encuentra alcanzada por la obligación prevista en el Artículo 9º de la Ley N° 274.442.

ARTÍCULO 2º.- Ordénase el archivo de las actuaciones de la referencia, en virtud de lo resuelto en el Artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1708”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-84258100-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.11.08 16:29:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-84258100-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Septiembre de 2019

Referencia: Conc. 1708 | Dictamen Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-10729606- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: *“CONC. 1708 - CRYOHOLDCO DE LATINOAMERICA, S.A.P.I. DE C.V. Y CRYO-CELL DE MEXICO S.A. DE C.V. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442.”*

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 7 de junio de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación consistente en la adquisición indirecta de la totalidad de las cuotas que componen el capital social de MARITAL S.R.L. (en adelante, "MARITAL") por parte de ACON LATAM MANAGEMENT, LLC (en adelante, "ACON").
2. Previo a la implementación de la transacción, los tenedores de las cuotas sociales transferidas eran los Sres. DIEGO ESTABAN RISSOLA, MAURO LEONARDO BRUNO, ALEJANDRO RICO DOUGLAS, SEBASTIÁN NICOLÁS NEUSPILLER y JORGE ALEJANDRO JURADO —cada uno de ellos era titular de cuotas representativas del 20% del capital social de MARITAL.
3. Las partes notificantes argumentaron inicialmente que la operación se encontraba sujeta a la obligación de notificar, ya que: (i) suponía la toma de control exclusivo sobre MARITAL por parte de ACON; (ii) el volumen de negocios atribuible a las empresas afectadas superaba el umbral de cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442 —que a la fecha de cierre importaban PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$2.640.000.000)—; y (iii) la operación no se encontraba alcanzada por ninguna de la excepciones previstas en la misma norma.
4. La transacción se implementó mediante la compra de la totalidad de las cuotas sociales emitidas por MARITAL por parte de CRYOHOLDCO DE LATINOAMÉRICA, S.A.P.I DE C.V. y CRYO-CELL DE MEXICO S.A. DE C.V. —dos vehículos *holding* controlados por ACON.¹
5. MARITAL es una firma constituida conforme las leyes de la República Argentina, propietaria y titular de dominio de un inmueble situado en la Ciudad de Buenos Aires en donde actualmente funcionan las oficinas de la firma BIOCORDERCELL ARGENTINA S.A. —una subsidiaria argentina de ACON. Las partes han remarcado que el activo de MARITAL se encuentra compuesto exclusivamente por el inmueble en

cuestión, siendo su única actividad económica alquilar el mismo bajo un contrato de locación a BIOCORDERCELL ARGENTINA S.A.

6. ACON es una firma estadounidense que gestiona fondos de *private equity*, con un portfolio que se compone de participaciones sociales en compañías de múltiples sectores.

7. En la República Argentina, ACON controla a BIOSIDUS S.A., BIOSIDUS FARMA S.A. (en adelante y conjuntamente, "BIOSIDUS") y a la ya mencionada BIOCORDERCELL ARGENTINA S.A. (en adelante, "BIOCORDERCELLS").

8. BIOSIDUS se focaliza en el desarrollo y comercialización de medicamentos biosimilares y pequeñas moléculas, mientras que BIOCORDERCELLS se dedica a prestar el servicio de aislamiento y almacenamiento criogénico de células madre.

II. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

9. Analizada la transacción notificada, esta Comisión Nacional arriba a la conclusión que la misma no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442 (en adelante, "LDC"), dado que el volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas no supera en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles.

10. Cabe recordar que la LDC —a diferencia de la normativa que la antecedió— ha instituido un mecanismo que permite la actualización anual de los umbrales de notificación y de la excepción de *minimis*. Ello es así porque los montos de los umbrales en cuestión han sido establecidos en una unidad de cuenta definida como «unidad móvil». Al respecto, el Artículo 85 de la norma estipula que *"...el valor de la unidad móvil será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web."*

11. Suplementariamente, debe tenerse presente que el 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, cuyo Art. 1 establece *"... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40)."*

12. Se aprecia entonces que existe la obligación de efectuar la notificación cuando el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N° 145/19, equivale a \$2.640.000.000 (PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES)— y la transacción no se encuentre alcanzada por alguna de las excepciones previstas en el Art. 11 de la LDC.

13. En el presente caso, las partes notificantes manifestaron originalmente que el volumen de negocios de las empresas afectadas por la operación se encontraba por encima del umbral de cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Art. 9 de la LDC —que a la fecha de cierre equivalían PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$2.640.000.000)—, afirmando que el mismo ascendía a la suma de \$2.934.105.176,17. (PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS).

14. Sin embargo, las partes aclararon que en este cálculo se encontraban incluidas ciertas operaciones entre subsidiarias de ACON —específicamente entre BIOSIDUS S.A. y BIOSIDUS FARMA S.A.

15. En atención a ello, esta Comisión Nacional solicitó a las partes notificantes que presentaran un nuevo cálculo de volumen de negocio atribuible a las subsidiarias de ACON, en donde se encontraran desagregadas y descontadas las operaciones comerciales entre BIOSIDUS S.A. y BIOSIDUS FARMA S.A.

16. En respuesta al requerimiento efectuado, las partes presentaron una certificación contable en la cual consignaron que, si se excluyen las mentadas ventas *intercompany* entre BIOSIDUS S.A. y BIOSIDUS FARMA S.A. que fueron contabilizadas en el último ejercicio económico, el volumen de negocios atribuible al grupo adquirente —i.e. ACON— asciende a \$2.467.068.831 (PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO).

17. En esa línea, si a este monto se le adiciona \$1.259.076,24 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS) —correspondientes a MARITAL para el ejercicio cerrado en el año 2018—, puede determinarse que el volumen de negocios de las empresas afectadas por la operación asciende a \$2.468.327.907,24 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS), por debajo del umbral de notificación de cien millones (100.000.000) de unidades móviles equivalentes a \$2.640.000.000 (PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES).

18. Si bien la exclusión de las operaciones entre subsidiarias de un mismo grupo económico a los fines de calcular el volumen de negocio total de las empresas afectadas por una operación de concentración económica no surge de una disposición legal específica, se trata de una solución lógica y congruente con el propósito de la norma, que encuentra respaldo en la doctrina nacional, la cual fundamenta esta solución en que: *"... Si se computan las operaciones entre empresas del mismo grupo se estará efectuando una doble contabilización de negocios, que conduce a un cálculo errado a fines de determinar la magnitud económica de la concentración examinada. De allí que corresponda eliminar esas operaciones entre empresas del mismo grupo, del cálculo del volumen de negocios."*²

19. Suplementariamente, resulta apropiado resaltar que la legislación comparada en materia de defensa de la competencia —particularmente, el derecho comunitario europeo— utiliza un enfoque idéntico de excluir a las operaciones *intercompany* para la determinación de volumen de negocios de las empresas afectadas por una operación de concentración económica.

20. En efecto, el Apartado 2.2 del Reglamento (CEE) N° 4064/89,³ establece que: *"Con arreglo al párrafo primero del apartado 1 del artículo 5: «el volumen de negocios total de una de las empresas afectadas no tendrá en cuenta las transacciones que hayan tenido lugar entre las empresas contempladas en el apartado 4 del presente artículo», es decir, las vinculadas a la empresa afectada (en general, sociedades matrices o filiales)... Se trata, en definitiva, de excluir el producto de las relaciones comerciales intragrupales, con objeto de evaluar el peso económico real de cada entidad. Así pues, los «importes» que el Reglamento sobre concentraciones contempla son los que representan exclusivamente el conjunto de las transacciones que hayan tenido lugar entre el grupo de empresas y terceros."* (El destacado es nuestro)

21. Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado por las partes notificantes, cabe concluir que el volumen de negocios de las empresas afectadas no supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N° 145/19, equivale a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES—, y no pesa sobre la ella la obligación de notificación prevista en el Art. 9 de la LDC.

III. PROCEDIMIENTO

22. El día 7 de junio de 2019, CRYOHOLDCO DE LATINOAMÉRICA, S.A.P.I DE C.V. y CRYO-CELL DE MEXICO S.A. DE C.V. notificaron la operación mediante la presentación del Formulario F1 correspondiente.

23. El día 25 de junio de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría

a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado.

24. El día 6 de septiembre de 2019, las partes efectuaron su última presentación, pasando las actuaciones a despacho a fines de dictaminar.

IV. CONCLUSIONES

25. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación notificada no encuadra en las prescripciones del Artículo 7 de la Ley N° 27.442, por lo que no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 9 de la misma norma.

26. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. Maria Fernanda Vicens no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ ACON también controla a INDIAN WELLS S.A.U. y a SRI LANKA S.A.U., dos sociedades *holdings* constituidas en el país y dedicadas exclusivamente a la administración de participaciones sociales.

² Ver CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo y SEREBRINSKY, Diego. “*Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*”. Editorial Heliasta, 3a Edición. Buenos Aires, 2017, Tomo II., pág. 108.

³ Esta es la “*Comunicación de la Comisión relativa al cálculo del volumen de negocios con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas.*”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:00:30 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:37:23 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 17:36:26 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 17:36:29 -03'00'